

अपील प्रकरण क्रमांक ए/822/2010

अपीलार्थी श्री संजय कुमार शर्मा, सिविल कांटेक्टर, गांधी चौक नैला जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर,

जल प्रबंध संभाग जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29 जून 2011

राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल जोशी ने प्रकरण का अवलोकन किया।

अपीलार्थी को चाही जानकारी जनसूचना अधिकारी ने उपलब्ध करायी है। प्रकरण की अंतिम सुनवाई में अपीलार्थी प्रतिनिधि ने जानकारी से असंतुष्ट होना बताया। साथ ही जानकारी अत्यन्त विलम्ब से प्रदाय करने की जानकारी भी दी।

विलम्ब से अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने के कारण जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण की सुनवाई 07.06.2010 को शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया।

जनसूचना अधिकारी ने 02.07.2010 को प्रस्तुत जवाब में विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पारित आदेश दिनांक 26.09.2009 में जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया था कि अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध करायी जाये, परन्तु जनसूचना अधिकारी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन जून 2010 तक नहीं किया। जनसूचना अधिकारी ने विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप जनसूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। अतएव जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध 25,000 /— रुपये (पच्चीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित की है।

मुख्य अभियंता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया है कि जनसूचना अधिकारी के वेतन से अधिरोपित शास्ति की राशि 25,000 /— रुपये की कटौती कर नियमानुसार शासन के कोष में जमा कराये तथा शास्ति का विवरण संबंधित की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाये। मुख्य अभियंता, हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आदेश के पालनार्थ की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष 30/08/2011 के पूर्व प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रमुख अभियंता, छोगो शासन जल संसाधन विभाग, रायपुर को प्रेषित की गई है।

सही/-
(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त